

經濟部 函

404

臺中市北區梅亭街295號

機關地址：100臺北市羅斯福路一段7號8樓

承辦人：朱世全

電話：02-33435700#730

電子信箱：scchu@moea.gov.tw

受文者：法國人江樂田（BERTIERI PHILIPPE）君

發文日期：中華民國114年12月5日

發文字號：經授審字第11420202580號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：（編號外59447號）臺端申請投資設立歐瑞卡有限公司一案，復請查照。

說明：

一、復114年12月1日申請書及同年12月3日補正。

二、本案依「外國人投資條例」之規定，核定如下：

（一）准予投資經營下列業務：

- 1、F107050肥料批發業。
- 2、F207050肥料零售業。
- 3、F106010五金批發業。
- 4、F206010五金零售業。
- 5、F107990其他化學製品批發業。
- 6、F207990其他化學製品零售業。
- 7、C801110肥料製造業。
- 8、F299990其他零售業。
- 9、F399040無店面零售業。
- 10、F401010國際貿易業。
- 11、F113010機械批發業。
- 12、F213080機械器具零售業。
- 13、I199990其他顧問服務業。
- 14、I301010資訊軟體服務業。
- 15、J101040廢棄物處理業。

16、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(二)投資事業所營上開業務如有變更，應依規定先向本部申請核准；若涉及「僑外投資負面表列」所列之禁止類項目及已聲明未經營之限制類業別項目，應禁止經營。又投資人與其他僑外投資人如持有所投資事業之股份或出資額，合計超過該事業之股份總數或資本總額三分之一者，投資事業轉投資應逐案擬具具體之轉投資計畫報經本部核准。

(三)准予以新臺幣500,000元作為股本投資，惟該投資金額應於1年內完成實行，逾期未依原投資計畫開始實行，原投資案即予失效；投資人如已部分實行投資，其未實行部分，如有正當理由，應於限期屆滿前，向本部申請核准延期，否則即予失效。

三、其他注意事項：

(一)本案所核准以新臺幣作為股本投資，應依「華僑及外國人投資額審定辦法」於實行投資後2個月內申請辦理審定投資額；投資人分批實行投資者，得於實行後2個月內分批申請辦理或於全部實行後2個月內1次辦理。辦理時應填具審定投資額申請書，並檢附投資事業籌備處銀行存款對帳單或存摺影本等相關證明文件，報請本部審定投資額。

(二)投資事業依據外國人投資條例第5條規定逐案擬具具體之轉投資計畫報請經本部核准後，嗣後增加轉投資及轉投資計畫變更，應依下列方式辦理：

- 1、原核准轉投資計畫變更，涉及轉投資金額或股權增加，應事先申請修正原核准轉投資計畫；轉投資金額或股權減少得事後申報。
- 2、增加轉投資應事先申請，以盈餘或資本公積方式增加轉投資者，得事後申報。
- 3、未來如轉投資事業減資、轉讓、轉投資事業解散，致

持有轉投資股權減少或註銷轉投資；或轉投資事業名稱變更得事後申報。

(三)投資人如欲轉讓其投資，應於轉讓前，由轉讓人及受讓人會同先向本部申請核准。

(四)投資事業之設立及經營業務等，均應確實依照我國現行有關法令之規定辦理。

(五)另公司法第9條第1項規定，公司應收之股款，股東並未實際繳納，而以申請文件表明收足，或股東雖已繳納而於登記後將股款發還給股東，或任由股東收回者，公司負責人各處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50萬元以上250萬元以下罰金；同法第10條第1款及第2款規定，公司設立登記後6個月尚未開始營業或開始營業後自行停止營業6個月以上者，主管機關得命令解散之，併請注意。

(六)投資人在臺投資計畫之進行與投資事業之營運，如有需協助事項，可洽經濟部招商投資服務中心（InvestTaiwan Service Center）提供服務（地址：臺北市中正區愛國東路82號1樓，電子信箱：service@invest.org.tw，電話：+886-2-23112031，傳真：+886-2-23111949，網址：<http://investtaiwan.nat.gov.tw>）。

四、臺端對本處分如有不服，得自本處分書送達之次日起30日內向行政院提起訴願。

正本：法國人江樂田（BERTIERI PHILIPPE）君

副本：中央銀行外匯局、環境部、經濟部商業發展署、經濟部投資審議司投資法令及政策科（附申請書副本1份）

部長 龔明鑫